

Súd: Krajský súd Prešov
Spisová značka: 6CoZm/1/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8111217289
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Kohút
ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8111217289.5

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mareka Kohúta a sudcov JUDr. Jozefa Angeloviča a JUDr. Anny Ilčinovej, v právnej veci žalobcu: ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Žižkova 11, 815 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 704 713, ako právneho nástupcu VB LEASING SK, spol. s r.o., IČO: 31 378 528, právne zastúpeného: LEGAL CARTEL s.r.o., Na Hrebienku 5433/40, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 36 677 175, proti žalovanej: Ing. Anna Filipáková - FANN, Hlavná 137, 080 01 Prešov, IČO: 34510991, zastúpenej advokátom JUDr. Gáborom Szárazom, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 41 986 491, o zaplatenie 4.231,95 eur zo zmenky s prísl., o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Prešov č.k. 18CbZm/2/2012-287 zo dňa 6.11.2018 v spojení s opravným uznesením č.k. 18CbZm/2/2012-301 zo dňa 3.12.2018, takto jednohlasne

r o z h o d o l :

Potvrdzuje rozsudok súdu prvej inštancie v spojení s opravným uznesením.

Žalobca má proti žalovanej nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %.

o d ô v o d n e n i e :

1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozhodol takto:

„I. Žalovaná je p o v i n n á zaplatiť žalobcovi 4.231,95 eura spolu s úrokom vo výške 6 % zo sumy 4.231,95 eura od 25.2.2011 do zaplatenia, sumu 14,11 eura ako odmenu vo výške 1/3 percenta zmenkovej sumy do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

II. Žalobca má voči žalovanej nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o výške tejto rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.“

2. Súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa návrhom doučeným súdu dňa 2.6.2011 domáhal, aby súd vydal zmenkový platobný rozkaz, ktorým by odporkyni uložil povinnosť zaplatiť 4.231,95 eur zo zmenky. Ako v návrhu uviedol, dňa 23.6.2006 bola medzi žalobcom v zmluvnej pozícii poskytovateľa leasingu (prenajímateľ) a žalovanej v zmluvnej pozícii prijímateľa leasingu (nájomca) uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len „ObZ“) leasingová zmluva č. W. („leasingová zmluva“) predmetom ktorej bol záväzok žalobcu umožniť žalobkyni používať počas doby trvania leasingu špecifikovanej v článku 1 leasingovej zmluvy predmet leasingu špecifikovaný v článku 2 leasingovej zmluvy a záväzok odporkyne uhrádzať vo výške a v termínoch uvedených v splátkovom kalendári, ktorý je prílohou č. 2 leasingovej zmluvy, jednotlivé leasingové splátky a podľa článku 3 leasingovej zmluvy uhradiť navrhovateľom vyúčtované poistné za predmet leasingu a náklady poistenia.

3. Žalobca podaním doručením súdu dňa 2.1.2012 opravil označenie odporkyne, upresnil výšku žalovanej istiny, dátum od ktorého požaduje zmenkové úroky neopravil. Pre rozpor s ustanovením § 48 ods.1 bod 2 čl. I v spojení s ustanovením § 73 čl. I. zák. č. 191/1950 Zb. (Zákon zmenkový a šekový) súd vo veci nevydal Zmenkový platobný rozkaz a na prejednanie veci nariadil pojednávanie. Právny zástupca navrhovateľa súhlasil s prejednaním veci v jeho neprítomnosti.

4. Žalovaná s podaným návrhom nesúhlasila a žiadala ho zamietnuť.

5. Rozsudkom Okresného súdu Prešov zo dňa 26.9.2013, č.k. 18 CbZm/2/2012-180 súd návrh zamietol a uložil navrhovateľovi povinnosť nahradiť odporkyni trovy konania vo výške 1.451,89 eur.

6. Uznesením Krajského súdu v Prešove uznesením zo dňa 22.12.2015, č.k. 1CoZm/10/2014-214 zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Ako vyplýva z odôvodnenia zrušujúceho rozhodnutia úlohou súdu prvého stupňa bude v ďalšom konaní na základe návrhu účastníkov konania náležite zistiť skutkový stav veci, t.j. zistiť, z ktorého finančného vysporiadania leasingovej zmluvy a v prípade, ak z druhého finančného vysporiadania, prečo nie v plnej výške si žalobca uplatňuje svoj nárok v tomto konaní. Ďalej sa vysporiadať s uplatnenou námietkou žalovanou spočívajúcej v nevýhodnosti predaja predmetu leasingu po jej odobratí žalovanej, ako aj s tým, či žalobca využil svoje vyplňovacie právo blankozmenky v súlade s vyplňovacou doložkou tak, ako táto bola definovaná znením článku II. bod 1 Zmluvy o vyplnení a použití blankozmeniek č. Q..

7. Okresný súd Prešov rozsudkom zo dňa 26.9.2013, č.k. 18 CbZm/2/2012-180 návrh zamietol a uložil navrhovateľovi povinnosť nahradiť odporkyni trovy konania vo výške 1.451,89 eur, poukazujúc na to, že právo žalobcu vpísať do zmenky zmenkovú sumu vo výške sumy rovnajúcej sa hodnote neuhradených pohľadávok alebo ich časti ku dňu uplatnenia vyplňovacieho práva zmenkového, vzhľadom na zabezpečovací charakter zmenky vo vzťahu k leasingovej zmluve mohlo vyplývať iba z uzavretej platnej a účinnej dohody o vyplnení a použití blankozmeniek. Žalobca mal pri uplatnenom nároku nielen povinnosť tvrdenia, ale i preukázania nim tvrdených skutočností a teda ak predložil súdu ako dôkaz svojho tvrdenia o uzavretí dohody o vyplnení a použití blankozmeniek jej nepodpísanú kópiu, neunesol dôkazné bremeno tvrdených skutočností, teda že zmenka bola vyplnená v súlade s platnou a účinnou dohodou pripojenou k návrhu.

8. Krajský súd v Prešove uznesením zo dňa 10.7.2018, č.k. 6 CoZm/25/2016-214 rozhodol, že pokračuje v konaní s ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Panónska cesta 11, Bratislava, IČO: 35 704 713, ako s právnym nástupcom žalobcu a súčasne zrušil rozsudok a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konania, z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci. Ako v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol je nepochybné a žalovaná to ani nenamietala, že podpísala blankozmenku, ktorá je zároveň opatrená obchodnou pečiatkou žalovanej (fotokópia blankozmenky je na č. I. 56 súdneho spisu), pričom ako vyplýva z právnej vety rozsudku Vrchného soudu v Praze zo dňa 20.2.2001 vo veci sp. zn. 5Cmo/556/2000 dlžníci, ktorí sa podpísali na blankozmenku pred jej vyplnením, stávajú sa vyplnením zmenky zmenečnými dlžníkmi s účinkami ex tunc od vydania listiny. Dohoda o vyplnení blankozmenky podľa čl. 10 Zákona zmenkového a šekového nemá stanovenú formu. Nedostatok takejto dohody musí preukázať ten, ktorý je na zmenke podpísaný. Ak podpíše blankozmenku osoba, ktorá preukázateľne uzavrela zmluvu o vyplňovaní zmenky s nadobúdateľom zmenky, tiež ako zástupca iného účastníka zmenkového vzťahu, je potrebné najmenej neformálnu dohodu o vyplnení zmenky považovať za preukázanú tiež medzi týmto podpísaním a prvým majiteľom listiny. Teda vo vzťahu k prejednávanej veci dodal, že podľa čl. I. § 10 zmenkového zákona, ak nebola zmenka, ktorá bola pri vydaní neúplná, vyplnená tak, ako bolo dojednané, nemožno namietat majiteľovi zmenky, že tieto dojednania neboli dodržané, okrem ak majiteľ nadobudol zmenku zlomyseľne alebo sa pri nadobúdaní zmenky previnil hrubou nebanlivosťou. Vyplňovacie právo, ktoré oprávňuje majiteľa zmenky doplniť do blankozmenky chýbajúce náležitosti, vzniká v zmysle uvedeného ustanovenia dohodou uzavretou medzi osobou podpísanou na blankozmenke a osobou, ktorej bola blankozmenka vydaná. Touto dohodou je vymedzený obsah vyplňovacieho práva. Dohoda nemusí mať písomnú formu, postačuje, ak je uzavretá ústne, prípadne konkludentne. Tak je tomu aj v prejednávanom prípade, ak žalovaná odovzdala žalobcovi nevyplnenú zmenku za okolností, za ktorých bolo obom stranám zjavné a jasné, čo a akým spôsobom sa má do zmenky vyplniť. Obsah dohody môže byť zachytený aj v jednostrannom vyhlásení, ktoré potom slúži ako doklad o udelení vyplňovacieho práva. Za takéto jednostranné vyhlásenie žalovanej možno podľa odvolacieho súdu považovať Zmluvu o vyplnení a použití blankozmeniek č. Q., ktorá tým, že nebola podpísaná žalobcom ako veriteľom, nenadobudla platnosť a účinnosť, ale zároveň

tým, že bola vlastnoručne verifikovaná - podpísaná žalovanou a opatrená jej obchodnou pečiatkou, môže slúžiť ako jednostranné vyhlásenie žalovanej o udelení vyplňovacieho práva blankozmenky pre žalobcu, a to podľa obsahu tohto vyhlásenia (Zmluvy o vyplnení a použití blankozmeniek č. Q. zo dňa 23.6.2006). Tento záver odvolacieho súdu korešponduje aj s rozhodnutím Najvyššieho súdu ČR vo veci sp. zn. 29Cdo/860/2012, v ktorom Najvyšší súd ČR odkazuje aj na názor českého teoretika Š., ktorý uviedol, že „nemůže být po rozumu všeobecných právních zásad pochybnosti o tom, že může být vyplňovací právo uděleno i mlčky konkludentními činy, z nichž jasně vyplývá... Rozsah vyplňovacího práva se řídí, jak vysvítá z pojmu vyplňovacího, resp. doplňovacího práva, rozsahem prázdných částí blankosměnky. Podle toho se rozeznává leckdy totální a partiální vyplňovací právo. Obsah jeho je dán úmluvou, není-li úmluvy, rozumí se podle principu cti a víry vyplnění podle základního právního poměru normálním obsahem. Nemůže proto být přičiněno něco, co by nebylo normální, nebo co by znamenalo neodůvodněné ztížení závazku podpisatelova...“. Pokiaľ teda žalovaná ako vystaviteľ zmenky odovzdala vystavenú blankozmenku prijímateľovi so svojim podpisom a zároveň svojim podpisom opatřila Zmluvu o vyplnení a použití blankozmeniek č. Q., ktorá vzhľadom k tomu, že nebola podpísaná žalobcom, nenadobudla platnosť a účinnosť, ale ktorú možno považovať za jednostranné vyhlásenie žalovanej, predpokladá sa, že obom účastníkom zmenkového vzťahu boli známe podmienky vyplnenia blankozmenky. Je na strane vystaviteľa - žalovanej, aby preukázala, že podmienky jej vyplnenia jej neboli známe alebo, že boli iné, ako tvrdí prijímateľ blankozmenky, čo však doposiaľ žalovaná v konaní nepreukázala. Žalovaná vystavila blankozmenku a odovzdala ju žalobcovi, pričom zmluvu o vyplnení a použití blankozmenky možno považovať za zmenkové prehlásenie, a teda jej bol známy aj jej obsah, kedy toto zmenkové prehlásenie žalovaná podpísala. Skutočnosť, že absentuje podpis žalobcu na tejto zmluve o vyplnení a použití blankozmeniek (v zmenkovom prehlásení) samo o sebe neznamena, že dohoda o vyplnení zmenky nebola platne uzavretá. Odovzdaním vystavenej blankozmenky žalovaná prejavila vôľu, aby žalobca v budúcnosti vyplnil náležitosti chýbajúce na zmenke, s tým, že samotný obsah vyplňovacieho práva potom vyplýva zo zmenkového prehlásenia žalovanej, ktoré táto potvrdila svojim vlastnoručným podpisom. Žalovaná doposiaľ v konaní nepreukázala, že k vyplneniu zmenky došlo v rozpore s dojednaným vyplňovacím oprávnením.

9. Aplikujúc čl. 1 § 17 a § 10 zákona č. 191/1950 Sb. a § 149 ods. 1, § 150 ods. 1, § 151 ods. 1 a § 391 ods. 2 všetko CSP súd prvej inštancie uviedol, že v danom prípade si žalobca v konaní uplatnil priznanie nároku zo zmenky vyplnenej v súlade s dohodou o vyplnení a použití blanko zmeniek č. Q., zo dňa 23.6.2006. Oboznámením tejto dohody, ktorej kópiu žalovaný pripojil k návrhu súd zistil, že za veriteľa nie je nikým podpísaná, aj keď si zmluvné strany si pre takúto dohodu zvolili písomnú formu, o čom svedčí aj ich vôľa vyplývajúca z čl. V. bod. 2,3 dohody, kde je uvedené, že túto zmluvu je možné zmeniť písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá bude tvoriť dodatok k tejto zmluve a táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Vychádzajúc so záverov odvolacieho súdu je však zároveň nepochybné, že žalovaná podpísala predmetnú blankozmenku, a teda sa vyplnením zmenky stala zmenečným dlžníkom s účinkami ex tunc od vydania listiny. Nakoľko dohoda o vyplnení blankozmenky podľa čl. 10 Zákona zmenkového a šekového nemá stanovenú formu žalovaná tým, že podpísala blankozmenku ako osoba, ktorá preukázateľne uzavrela zmluvu o vyplňovaní zmenky s nadobúdateľom zmenky je potrebné najmenej neformálnu dohodu o vyplnení zmenky považovať za preukázanú tiež medzi týmto podpísaním a prvým majiteľom listiny. Žalobca ako majiteľ zmenky mal preto právo doplniť do blankozmenky chýbajúce náležitosti, v rozsahu vymedzenom dohodou. Obsah dohody pritom môže byť zachytený aj v jednostrannom vyhlásení, ktoré potom slúži ako doklad o udelení vyplňovacieho práva, v tomto prípade v Zmluve o vyplnení a použití blankozmeniek č. Q., ktorá tým že nebola podpísaná žalobcom ako veriteľom, nenadobudla platnosť a účinnosť, ale zároveň tým, že bola vlastnoručne verifikovaná - podpísaná žalovanou a opatrená jej obchodnou pečiatkou, môže slúžiť ako jednostranné vyhlásenie žalovanej o udelení vyplňovacieho práva blankozmenky pre žalobcu, a to podľa obsahu tohto vyhlásenia. Odovzdaním vystavenej blankozmenky žalovanou prijímateľovi sa preto predpokladá, že obom účastníkom zmenkového vzťahu boli známe podmienky vyplnenia blankozmenky.

10. Zmenka má v tomto prípade zabezpečovací charakter pôvodného právneho vzťahu leasingovej zmluvy, ktorú veriteľ prijal k 23.6.2006 na zabezpečenie záväzkov odporkyne z leasingovej zmluvy. Právo žalobcu vpísať do zmenky zmenkovú sumu vo výške sumy rovnajúcej sa hodnote neuhradených pohľadávok alebo ich časti ku dňu uplatnenia vyplňovacieho práva zmenkového, vzhľadom na zabezpečovací charakter zmenky vo vzťahu k leasingovej zmluve teda mohlo vyplývať iba z uzavretej platnej a účinnej dohody o vyplnení a použití blankozmeniek, resp. z jednostranného vyhlásenia dlžníka

(žalovanej) o udelení vyplňovacieho práva blankozmenky pre žalobcu, za podmienok, ktoré boli pri odovzdaní vystavenej blankozmenky žalovanou prijímateľovi obom účastníkmi zmenkového vzťahu známe, teda v danej veci zodpovedajúce ustanoveniam Zmluvy o vyplnení a použití blankozmienek č. Q.. Žalovaná napriek svojim tvrdeniam nepreukázala, že podmienky vyplnenia predmetnej blankozmenky jej neboli známe alebo, že boli iné, ako tvrdí prijímateľ blankozmenky, teda neuniesla dôkazné bremeno svojich tvrdení.

11. Vychádzajúc z vykonaného dokazovania, ich hodnotením jednotlivo ako aj v ich súhrne dospel súd prvej inštancie k záveru, že žalobcom uplatnený nárok v tomto konaní je dôvodný. Pri skúmaní jeho opodstatnenosti súd prvej inštancie vychádzal zo skutkového stavu, zisteného z vykonaného dokazovania, vyplývajúceho najmä z obsahu spisu, ako aj z prednesov sporových strán, pričom pri rozhodovaní vo veci samej bol v zmysle ustanovenia § 391 ods. 2 CSP viazaný právnym názorom odvolacieho súdu.

12. Na základe uvedených skutočností preto okresný súd konštatuje, že žalobca riadne, dostatočne a zrozumiteľne zdôvodnil základ ako aj výšku uplatneného nároku, čo podložil príslušnými listinnými dôkazmi a preto rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovej časti rozsudku.

13. O trovách konania rozhodol súd prvej inštancie v zmysle citovaného ustanovenia § 255 ods. 1 CSP, žalobca bol v konaní úspešný, preto mu súd priznal náhradu trov konania v rozsahu 100%, o ktorých výške rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

14. Proti tomuto rozsudku ako celku podala včas odvolanie žalovaná.

15. V podanom odvolaní namietala nevykonateľnosť napadnutého rozhodnutia, keď uznesením odvolacieho súdu zo dňa 10.7.2018 súd pokračoval v konaní s ČSOB Leasing, a.s. ako právnym nástupcom žalobcu a zároveň zrušil rozsudok súdu prvej inštancie a vec vrátil na ďalšie konanie, pričom v napadnutom rozsudku súd v záhlaví ako žalobcu označil D. W. G., G. G. M..B., preto bola žalovaná toho názoru, že dané rozhodnutie súdu prvej inštancie je nevykonateľné.

16. Poukazujúc na čl. 10 bod 1 leasingovej zmluvy zo dňa 23.6.2006 a čl. V bod 2 Zmluvy o vyplnení a použití blankozmienek z toho istého dňa podľa žalovanej nesporne vyplýva, že vystaviteľ zmenky (žalovaná) odovzdala poskytovateľovi leasingu blankozmenku, ktorú môže poskytovateľ leasingu v zmysle zmluvy o vyplnení a použití blankozmienek podpísanej poskytovateľom leasingu a vystaviteľom zmenky právo vyplniť. Podľa názoru žalovanej toto právo vystaviteľovi zmenky nevzniklo s poukazom na čl. V bod 3 zmluvy o vyplnení a použití blankozmienek, pretože poskytovateľ leasingu (žalobca) danú zmluvu o vyplnení a použití blankozmienek nepodpísal. Podľa žalovanej právny predchodca žalobcu nemal právo vyplniť blankozmenku vystavenú žalovanou ako vystaviteľom zmenky z dôvodu, že zmluva o vyplnení a použití blankozmienek nenadobudla platnosť a účinnosť, pretože nebola podpísaná poskytovateľom leasingu - veriteľom.

17. S poukazom na ust. § 193 CSP sa žalovaná nestotožnila s právnym názorom odvolacieho súdu, ktorým odkazuje na rozhodovaciu prax českých súdov, keď podľa žalovanej súdy Slovenskej republiky nemôžu a nesmú aplikovať rozhodnutia súdov iných krajín a aplikovať ich rozhodovaciu prax (§ 193 CSP), keď žalovaná zároveň nemohla akceptovať výklad nejakého českého teoretika Š.. Bola toho názoru, že v zmysle CSP sú súdy nižšieho stupňa pri rozhodovaní viazané rozhodnutiami súdu vyššieho stupňa a ich rozhodovacou praxou, avšak CSP ani Ústava SR neumožňuje súdom aplikovať rozhodnutia a rozhodovaciu prax súdov iných krajín, aj keď v danom prípade ide o krajinu, ktorá je členom Európskej únie.

18. V ďalšom žalovaná vo svojom odvolaní poukázala na minimálne opotrebenie predmetu leasingu, ako je na to, že tento je využiteľný pre akéhokoľvek výrobcu v odevnom priemysle, preto podľa jej názoru konanie žalobcu, t.j. predaj odobratého predmetu leasingu za 4 % jeho kúpnej ceny je v hlbokom rozpore s dobrými mravmi, poctivým obchodným stykom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Nie je možné, aby konanie žalobcu tým, že netransparentne odpredal predmet leasingu bolo na ťarchu žalovanej. Preto žalovaná žiadala, aby súd v zmysle § 265 Obchodného zákonníka nepriznal žalobcovi právnu ochranu, pretože výkon práva žalobcu je v rozpore s poctivým obchodným stykom z dôvodu, že žalobca

odpredal predmet leasingu hlboko pod cenu, bez predchádzajúceho upovedomenia žalovanej, pričom ak by predmet leasingu predal v súlade so znaleckým posudkom, znalca V. G., t.j. za sumu 13.147,- eur, žalobca by bol povinný žalovanej vrátiť preplatok.

19. Žalobca vyúčtoval žalovanej vyúčtovanie leasingovej zmluvy vo výške 175,70 eur, ktoré žalovaná riadne a včas zaplatila dňa 25.3.2009, čím podľa názoru žalovanej došlo k úplnému vyporiadaniu nielen leasingovej zmluvy, ale aj vzájomných vzťahov účastníkov konania.

20. Žalovaná mala za to, že žalobca pochybil ak ju neoboznámil riadnym spôsobom s vypracovaným znaleckým posudkom na ohodnotenie predmetu leasingu, nakoľko ak by táto skutočnosť bola zrejmá, mala sama v určitom čase možnosť zabezpečiť výhodnejší odpredaj minimálne za hodnotu 5.000,- až 6.000,- eur, čím teda podľa žalovanej žalobca jednoznačne konal na škodu žalovanej vo svoj prospech. Zároveň, nakoľko časť nároku pozostávala z nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, navrhla žalovaná aby súd využil svoje moderačné právo v súlade s ust. § 300 a násl. Obchodného zákonníka a nepriznal žalobcovi zmluvnú pokutu v zmysle § 265 Obchodného zákonníka, pretože takýto nárok je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku a nepožíva právnu ochranu.

21. Vzhľadom na uvedené žalovaná navrhla, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie zmenil, žalobný návrh zamietol a priznal jej plnú náhradu trov konania.

22. Žalobca sa k podanému odvolaniu žalovanej nevyjadril.

23. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 34 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „CSP“) v zmysle zásad uvedených v § 470 ods. 1, 2 CSP vzhľadom na včas podané odvolanie preskúmal rozsudok v napadnutej časti ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ust. § 379 a násl. CSP, bez nariadenia pojednávania (§ 385 CSP a contrario) s tým, že miesto a čas vyhlásenia rozhodnutia oznámil na úradnej tabuli Krajského súdu v Prešove a na jeho webovej stránke najmenej 5 dní vopred a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

24. V odvolacom konaní z dispozičných zásad vyplýva, že odvolací súd vec prejedná v medziach, v ktorých sa odvolateľ domáha jej prieskumu. Určením rozsahu napadnutia rozhodnutia súdu prvej inštancie odvolateľ nielen vymedzuje to, ohľadom akých výrokov u rozhodnutia súdu prvej inštancie nastal suspenzívny účinok odvolania, ale súčasne stanoví medze, v ktorých je odvolací súd oprávnený a povinný rozhodnutie súdu prvej inštancie preskúmať.

25. Odvolací súd v odvolacom konaní preskúmal relevantnosť konkrétnych odvolacích dôvodov, ktoré žalovaná konkrétne v podanom odvolaní nevymedzila, keď len uviedla, že napadnuté rozhodnutie považuje za „nezákonné a nesprávne“, pričom z kontextu obsahu odvolania možno vyvodit' namietané nesprávne právne posúdenie, t.j. či súd prvej inštancie na zistený skutkový stav správne v úplnosti aplikoval príslušné právne predpisy, a či riadne svoje rozhodnutie odôvodnil. To všetko však s prihliadnutím na to, že v odôvodnení rozhodnutia nemusí byť daná odpoveď na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní.

26. V tejto súvislosti odvolací súd konštatuje, že súd prvej inštancie v dostatočnom rozsahu zistil skutkový stav a zo zistených skutočností prijal správny právny záver. Keďže ani v priebehu odvolacieho konania sa na týchto skutkových a právnych zisteniach nič nezmenilo, odvolací súd si osvojil náležité a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia súdom prvej inštancie, na ktoré v plnom rozsahu odkázal (§ 387 ods. 2 CSP).

27. Rozhodnutie súdu prvej inštancie je konzistentné, keď tento jednoznačnými argumentmi podporil záver, ku ktorému dospel, pričom k celkovej presvedčivosti rozhodnutia súdu prvej inštancie možno uviesť, že premisy zvolené v rozhodnutí, ako aj závery na základe ktorých k týmto dospel sú presvedčivé. Právne závery sú v súlade s vykonanými skutkovými zisteniami a celkovo možno konštatovať, že napadnuté rozhodnutie, pokiaľ sa týka rozsahu jeho odôvodnenia, je v súlade s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, ako aj čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

28. K námietke nevykonateľnosti napadnutého rozhodnutia súdu prvej inštancie odvolací súd uvádza, že opravným uznesením zo dňa 3.12.2018 č.k. 18CbZm/2/2012-301 súd prvej inštancie opravil označenie žalobcu uvedené v napadnutom rozsudku tak, že toto má správne znieť „ČSOB Leasing, a.s. so sídlom Panónska 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713“, čím došlo k odstráneniu namietaného nedostatku nevykonateľnosti napadnutého rozhodnutia z dôvodu, že žalobca, ktorý bol uvedený v záhlaví napadnutého rozsudku, bol dobrovoľne vymazaný z Obchodného registra a odvolací súd v tejto veci uznesením zo dňa 10.7.2018 pokračoval v konaní so žalobcom označeným tak, ako to uviedol súd prvej inštancie vo vyššie uvedenom opravnom uznesení. Pre uvedený dôvod preto už neobstojí námietka žalovanej spočívajúca v nevykonateľnosti napadnutého rozhodnutia.

29. Žalovaná ďalej v podanom odvolaní namietala a skutočne sa nestotožnila s právnym názorom odvolacieho súdu, ktorý odkazuje na rozhodnutia českých súdov, ktoré súdy Slovenskej republiky podľa žalovanej nemôžu a nesmú aplikovať na svoju rozhodovaciu činnosť s poukazom na ust. § 193 CSP.

30. K tejto námietke o nesprávnom právnom posúdení odvolací súd poznamenáva, že právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery, aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O omyl ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis, alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval, alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery (pozri napr. Najvyšší súd SR, sp. zn. 7Cdo/7/2010).

31. Ani táto námietka žalovanej neobstojí, keď odvolací súd vo svojom predchádzajúcom zrušujúcom uznesení podporne poukázal na judikatúru Českej republiky v obdobných veciach, pričom žalovanou citované ustanovenie § 193 CSP nevylučuje, citáciu nielen českej, ale ani inej judikatúry - rozhodnutie súdov mimo Slovenskej republiky, a rovnako podporne môže súd oprieť svoje rozhodnutia aj o citácie z odbornej literatúry a renomovaných právnych autorít. Je potrebné konštatovať, že okresný súd vychádzal výlučne z aplikácie platného právneho poriadku Slovenskej republiky na zistený skutkový stav, keď neaplikoval na zistený skutkový stav právne normy Českej republiky, čo ako jediné by mohlo zodpovedať nesprávnemu právnemu posúdeniu v danej veci s tým, že zákonná úprava zmenkového práva, t.j. zákon zmenkový a šekový, bol v čase podpísania blankozmenky, od ktorej vyvodzuje žalobca svoj nárok uplatnený v tomto konaní, takmer doslovne totožný. Preto nič nebráni podporne v rámci svojej argumentácie, aby okresný aj krajský súd citoval z rozhodovacej činnosti najvyšších súdnych autorít Českej republiky.

32. Ohľadom namietanej absencie práva žalobcu vyplniť blankozmenku vystavenú žalovanou ako vystaviteľom podľa odvolacieho súdu je nepochybné a žalovaná to ani nenamietala, že podpísala blankozmenku, ktorá je zároveň opatrená obchodnou pečiatkou žalovanej (fotokópia blankozmenky je na č. I. 56 súdneho spisu), pričom ako vyplýva z právnej vety rozsudku Vrchního soudu v Praze zo dňa 20.2.2001 vo veci sp. zn. 5Cmo 556/2000 dlžníci, ktorí sa podpísali na blankozmenku pred jej vyplnením, stávajú sa vyplnením zmenky zmenečnými dlžníkmi s účinkami ex tunc od vydania listiny. Dohoda o vyplnení blankozmenky podľa čl. 10 Zákona zmenkového a šekového nemá stanovenú formu. Nedostatok takejto dohody musí preukázať ten, ktorý je na zmenke podpísaný. Ak podpíše blankozmenku osoba, ktorá preukázateľne uzavrela zmluvu o vyplňovaní zmenky s nadobúdateľom zmenky, tiež ako zástupca iného účastníka zmenkového vzťahu, je potrebné najmenej neformálnu dohodu o vyplnení zmenky považovať za preukázanú tiež medzi týmto podpísaním a prvým majiteľom listiny. Táto právna veta je obsiahnutá v publikácii JUDr. Z. Kováříka PŘEHLED SMĚNEČNÉ JUDIKATURY.

33. Odvolací súd k tomuto v tejto prejednávanej veci dodáva, že podľa čl. I. § 10 zmenkového zákona, ak nebola zmenka, ktorá bola pri vydaní neúplná, vyplnená tak, ako bolo dojednané, nemožno namietat majiteľovi zmenky, že tieto dojednania neboli dodržané, okrem ak majiteľ nadobudol zmenku zlomyseľne alebo sa pri nadobúdaní zmenky prevínil hrubou neobstaranosťou.

34. Vyplňovacie právo, ktoré oprávňuje majiteľa zmenky doplniť do blankozmenky chýbajúce náležitosti, vzniká v zmysle uvedeného ustanovenia dohodou uzavretou medzi osobou podpísanou na blankozmenke a osobou, ktorej bola blankozmenka vydaná. Touto dohodou je vymedzený obsah vyplňovacieho práva. Dohoda nemusí mať písomnú formu, postačuje, ak je uzavretá ústne, prípadne konkludentne. Tak je tomu aj v prejednávanom prípade, ak žalovaná odovzdala žalobcovi nevyplnenú

zmenku za okolností, za ktorých bolo obom stranám zjavné a jasné, čo a akým spôsobom sa má do zmenky vyplniť. Obsah dohody môže byť zachytený aj v jednostrannom vyhlásení, ktoré potom slúži ako doklad o udelení vyplňovacieho práva. Za takéto jednostranné vyhlásenie žalovanej možno podľa odvolacieho súdu považovať Zmluvu o vyplnení a použití blankozmeniek č. Q., ktorá tým, že nebola podpísaná žalobcom ako veriteľom, nenadobudla platnosť a účinnosť, ale zároveň tým, že bola vlastnoručne verifikovaná - podpísaná žalovanou a opatrená jej obchodnou pečiatkou, môže slúžiť ako jednostranné vyhlásenie žalovanej o udelení vyplňovacieho práva blankozmenky pre žalobcu, a to podľa obsahu tohto vyhlásenia (Zmluvy o vyplnení a použití blankozmeniek č. Q. zo dňa 23.6.2006). Tento záver odvolacieho súdu korešponduje aj s rozhodnutím Najvyššieho súdu ČR vo veci sp. zn. 29Cdo/860/2012, v ktorom Najvyšší súd ČR odkazuje aj na názor českého teoretika Š., ktorý uviedol, že „nemôže byť po rozumu všeobecných právnych zásad pochybnosti o tom, že môže byť vyplňovací právo udeleno i mlčky konkludentnými činmi, z nichž jasne vyplýva... Rozsah vyplňovacieho práva sa riadi, jak vysvitá z pojmu vyplňovacieho, resp. doplňovacieho práva, rozsahem prázdnych částí blankozmenky. Podle toho se rozeznává leckdy totální a partiální vyplňovací právo. Obsah jeho je dán úmluvou, není-li úmluva, rozumí se podle principu cti a víry vyplnění podle základního právního poměru normálním obsahem. Nemůže proto být přičiněno něco, co by nebylo normální, nebo co by znamenalo neodůvodněné ztížení závazku podpisatelova...“. Pokiaľ teda žalovaná ako vystaviteľ zmenky odovzdala vystavenú blankozmenku prijímateľovi so svojim podpisom a zároveň svojím podpisom opatřila Zmluvu o vyplnení a použití blankozmeniek č. Q., ktorá vzhľadom k tomu, že nebola podpísaná žalobcom, nenadobudla platnosť a účinnosť, ale ktorú možno považovať za jednostranné vyhlásenie žalovanej, predpokladá sa, že obom účastníkom zmenkového vzťahu boli známe podmienky vyplnenia blankozmenky. Je na strane vystaviteľa - žalovanej, aby preukázala, že podmienky jej vyplnenia jej neboli známe alebo, že boli iné, ako tvrdí prijímateľ blankozmenky, čo však žalovaná v konaní nepreukázala. Žalovaná vystavila blankozmenku a odovzdala ju žalobcovi, pričom zmluvu o vyplnení a použití blankozmenky možno považovať za zmenkové prehlásenie, a teda jej bol známy aj jej obsah, kedy toto zmenkové prehlásenie žalovaná podpísala. Skutočnosť, že absentuje podpis žalobcu na tejto zmluve o vyplnení a použití blankozmeniek (v zmenkovom prehlásení) samo o sebe neznamena, že dohoda o vyplnení zmenky nebola platne uzavretá. Odovzdaním vystavenej blankozmenky žalovaná prejavila vôľu, aby žalobca v budúcnosti vyplnil náležitosti chýbajúce na zmenke, s tým, že samotný obsah vyplňovacieho práva potom vyplýva zo zmenkového prehlásenia žalovanej, ktoré táto potvrdila svojím vlastnoručným podpisom. Žalovaná v konaní nepreukázala, že k vyplneniu zmenky došlo v rozpore s dojednaným vyplňovacím oprávnením.

35. K namietanému konaniu žalobcu v rozpore s dobrými mravmi, ktorý mal spočívať v predaji predmetu leasingu pod jeho trhovú cenu, odvolací súd uvádza, že v tomto konaní si žalobca uplatnil svoj nárok vyplývajúci zo zmenky, tak ako to jasne vyplýva z obsahu žalobného návrhu, ako aj z požadovaného petitu, kde sa žalobca domáhal vydania zmenkového platobného rozkazu, kde je potrebné konštatovať, že záväznosť zmenky je priamy, bezprostredný, nesporný a abstraktný. Nespornosť znamená, že majiteľ zmenky nemusí preukazovať nič iné len to, že je vlastníkom zmenky a nemá dôkaznú povinnosť preukazovať, že mu povinný zo zmenky skutočne dlží zmenkovou sumou. Ak je zmenka, tak ako je tomu aj v prejednávanej veci, spojená s konkrétnym kauzálnym vzťahom (leasingovou zmluvou) a ak vymedzenie kauzálneho vzťahu vzišlo od žalobcu, má majiteľ zmenky dôkazné bremeno týkajúce sa preukázania kauzálneho vzťahu, ktorý je spojený s predmetnou zmenkou. V danom prípade, tak ako to uviedol už odvolací súd vyššie, žalobca už v žalobe kauzálny vzťah vymedzil odkazom na uzatvorenú leasingovú zmluvu s tým, že súčasťou tejto zmluvy bolo vyplňovacie zmenkové prehlásenie, na základe ktorého bola vystavená blankozmenka žalobcom vyplnená. Ako bolo uvedené odvolacím súdom, v spore je na žalobcovi dôkazné bremeno poukázania kauzálneho vzťahu, ktorý je v spojení s predmetnou zmenkou a pokiaľ dlžník, t.j., tak ako to bolo v prejednanom prípade, žalovaná za zmenky znesie námietky vychádzajúce z kauzálneho vzťahu, tak dôkazné bremeno preukázania týchto kauzálnych námietok zaťažuje dlžníka, t.j. žalovanú. Žalobca, a nebolo to ani v konaní sporné, nepochybne preukázal kauzálny vzťah vyplývajúci z leasingovej zmluvy, ktorý bol zabezpečený predmetnou zmenkou. Žalovaná však kauzálne námietky voči uplatnenej zmenkovej pohľadávke nepreukázala, keď na preukázanie podhodnotenia predmetu leasingu pri jeho predaji predložila žalovaná znalecký posudok znalca V. Z. G. Č. XX/XXXX, kde tak, ako to vyplýva z tohto znaleckého posudku, oceňovaný predmet leasingu nemal znalec k dispozícii, to znamená pri stanovení jeho všeobecnej ceny vychádzal výlučne z údajov poskytnutých žalovanou a z maximálneho bodového ohodnotenia, keď tak ako to uviedol znalec v tomto posudku „podľa vyjadrenia prevádzkovateľa zariadenie bolo kompletné, bez viditeľných poškodení, bolo riadne ošetrované podľa príslušného návodu

pre údržbu a prevádzku daného zariadenia, po skončení prevádzky bolo patrične ošetrované a uskladnené, pripravené na transport“, pričom znalec stanovil všeobecnú hodnotu tohto zariadenia v sume 13.147,76 eur, a to aj napriek skutočnosti, že jeho nákupná cena činila 12.759,- eur a celkovú dĺžku prevádzky tohto stroja 3,25 roka. Podľa odvolacieho súdu je celkom vylúčené, aby hodnota stroja, aj v prípade maximálnej údržby, po viac ako trojročnom používaní bola vyššia ako je cena nového zariadenia, na ktoré sa vzťahuje minimálne zákonná záručná doba, pričom na kúpu používaného strojového zariadenia - žehliaceho lisu sa žiadna táto záručná doba nevzťahuje.

36. Ohľadom dvoch namietaných finančných vyúčtovaní odvolací súd uvádza, že dňa 30.3.2009 bola žalovanej fakturovaná zmluvná pokuta ako aj úroky z omeškania, ktoré žalovaná uhradila. Následne však bolo žalovanej v súlade s čl. 9 bod 9.4 všeobecných leasingových podmienok, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou leasingovej zmluvy, zaslané záverečné finančné vysporiadanie, v zmysle ktorého boli žalovanej vyčíslené aj vyfakturované ostatné dlžné sumy. Žalovaná v zmysle týchto leasingových podmienok nepochybne vedela, že dlžná suma predstavuje sumu vyššiu ako uhradila, nakoľko faktúra jasne označila, že sú v nej fakturované úroky z omeškania a zmluvná pokuta, a v predčasnom ukončení bola vyzvaná na náhradu všetkých dlžných súm. Podľa citovaného čl. 9 bod 9.4 všeobecných leasingových podmienok bola žalovaná ako nájomkyňa okrem iného povinná v prípade iného ako riadneho ukončenia leasingovej zmluvy, tak ako tomu bolo v prejednávanej veci, uhradiť všetky ďalšie záväzky, ktoré má nájomca voči prenajímateľovi do doby predčasného ukončenia leasingovej zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške nedoplatku z hodnoty predmetu leasingu, ako aj vo výške ušlého zisku, pričom v prípade, ak následne dôjde k zhodnoteniu odobratého predmetu leasingu formou predaja alebo uplatnením v novom nájomnom vzťahu, budú výnosy použité na uspokojenie vyššie uvedených nárokov prenajímateľa súvisiacim s predčasným ukončením leasingovej zmluvy. Žalovaná preto v tomto prípade neunesla dôkazné bremeno, nepreukázala, že uplatnený nárok na náhradu nákladov je nedôvodný, resp., že výška nároku je neprimerane vysoká a rovnako nepreukázala, že žalobca predal predmet leasingu pod jeho tržnú cenu, t.j. nepreukázala, že v čase predaja predmetu mohol byť tento reálne odpredaný za vyššiu cenu. Aby bol dlžník pri vznesených kauzálnych námietkach voči zmenkovej sume úspešný, musí námietky nie len uplatniť, ale musí ich aj zdôvodniť a podložiť dôkazmi, inak je majiteľ zmenky dostatočne legitímovaný už zmienkou samotnou.

37. Ohľadom tej časti odvolania v ktorom žalovaná žiadala použiť moderačné právo pri uplatnenej časti nároku pozostávajúcej zo zmluvnej pokuty odvolací súd uvádza, že táto podľa záverečného vyúčtovania pozostávala zo zmluvných pokút vo výške nedoplatku z hodnoty predmetu leasingu, ktorý predstavoval hodnotu nesplatennej časti obstarávacej ceny predmetu leasingu ku dňu prvej neuhradenej leasingovej splátky, ako aj zmluvnej pokuty vo výške ušlého zisku prenajímateľa ako rozdiel medzi hodnotou leasingovej a bankovej leasingovej zmluvy do pôvodne stanoveného termínu riadneho ukončenia leasingového vzťahu. Teda obidve zmluvné pokuty uplatnené žalobcom v tomto konaní predstavujú škodu, ktorá žalobcovi vznikla z dôvodu predčasného ukončenia leasingu zavineného žalovanou, pričom v zmysle § 301 Obchodného zákonníka môže súd neprimerane vysokú zmluvnú pokutu znížiť len do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Vzhľadom na uvedené preto neprichádza v prejednávanej veci v úvahu aplikácia moderačného práva, ktoré si navyše žalovaná neuplatnila v konaní pred súdom prvej inštancie, ale až ako novotu v podanom odvolaní.

38. Z týchto dôvodov odvolací súd ako vecne správne potvrdil rozhodnutie súdu prvej inštancie, vrátane výroku o náhrade trov konania.

39. Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. § 255 ods. 1 CSP v spojení s § 396 ods. 1 CSP, keď plne úspešný žalobca v odvolacom konaní má nárok na náhradu trov odvolacieho konania voči žalovanej v rozsahu 100 %. O výške náhrady trov rozhodne súd prvej inštancie postupom podľa § 262 ods. 2 CSP

40. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods. 2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom.

Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh - § 428 CSP).